



第四节 信息技术

一、计算机技术

1. 计算机系统的构成

(1) 硬件系统

运算器：进行运算的部件，计算机中的数值运算采用二进制。

控制器：靠发出一系列控制信号实施指挥，与运算器合称中央处理器（CPU）。

存储器：内存储器比外存储器容量小，价格昂贵，但存取速度快。

输入设备：把人的意图传达给机器的设备。键盘、鼠标、摄像头、扫描仪、光笔、手写输入板、游戏杆、语音输入装置等都属于输入设备。

输出设备：把机器的结果传达给人的设备。显示器、打印机、绘图仪、影像输出系统、语音输出系统、磁记录设备等都属于输出设备。

(2) 软件系统

系统软件：控制、协调计算机及外部设备，支持应用软件开发和运行的软件。

应用软件：为解决各类实际问题而设计的程序软件。

2. 计算机常见概念

字节（Byte）是计算机用于计量存储容量的基本单位。

二进制位（bit）是计算机用于计量存储容量的最小单位。

1GB=1024MB（兆），1MB=1024KB，1KB=1024B（字节），1B=8bit。

计算机病毒是一段**计算机程序**，这种程序能依附在其他程序上自我繁殖，并能修改正常运行的程序，破坏其功能，或复制和侵入到别的程序中，令其遭到破坏。

二、通信技术

5G 技术：即**第五代移动通信技术**，是最新一代蜂窝移动通信技术。2019 年被认为是“5G 商用元年”。
优点：高速率、低时延、大连接。

光纤通信：利用**光波（主要是激光）**在光导纤维中传递各种信息，利用了光的**全反射**现象。**优点：**通信容量大、传输损耗低、经济、轻便、抗干扰能力强。

三、信息技术应用

大数据：指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。**特点：**



容量大、类型多、速度快、精度高、价值高。

云计算：是传统计算机和网络技术发展融合的产物，其核心思想是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池，向用户提供按需、动态、易扩展、虚拟化、可在任意位置使用各种终端获取的资源或服务。提供资源的网络被称为“云”，是一种比喻说法，不针对特定的应用。**特点：**大规模、虚拟化、灵活通用、按需服务、高性价比、高可靠性、高扩展性。

物联网：就是物物相联的互联网。物联网的核心和基础仍然是互联网，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。

人工智能：是研究如何应用计算机的软硬件来模拟人类某些智能行为的基本理论、方法和技术。其目标是让机器能够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂工作。

第三篇 经济常识

第一章 市场经济理论

一、资源配置的方式

经济生活的中心问题是如何实现资源的有效配置，以解决资源的有限性和需求的无限性之间的矛盾。

在现代经济条件下，资源配置的方式主要有两种：**计划配置**和**市场配置**，即计划调节和市场调节。

（一）计划配置

计划配置即计划调节，是指**政府计划部门**根据社会需要和可能，通过**计划机制**的作用过程来实现资源配置的方式。

计划机制是指**计划指标、经济杠杆和经济政策**等计划要素相互联系和作用的制约关系及其调节功能，是一种**事前调节**。

“看得见的手”出自英国经济学家凯恩斯的《就业、利息和货币通论》一书，指的是**国家对经济生活的干预**。

补充：计划指标——粮票、肉票等

经济杠杆——价格、工资控制

经济政策：五年计划



（二）市场配置

1. 市场配置的含义

市场配置即市场调节，是指依靠**市场机制**进行资源配置的方式。

市场机制是通过市场竞争配置资源的方式，也是价值规律的实现形式，是一种**事后调节**。

“看不见的手”出自古典政治经济学的重要代表**亚当·斯密**的代表作《国富论》，指**市场对经济的自发调控**。

2. 市场机制

市场机制，是指市场有机体内的供求、价格、竞争、风险等要素之间互相联系及作用的机理。在市场机制中，**竞争机制和价格机制是最基本、最重要的**市场机制。

（1）价格机制（补充：价格影响供求）

价格机制反映商品市场上产品的**供求同价格之间**的有机联系和运行，它通过市场价格信息来反映供求关系，调节生产和流通，从而达到资源配置。另外，价格机制还可以促进竞争和激励，决定和调节收入分配等。

价格机制是市场机制的基础，是市场配置资源的**核心机制**。

（2）供求机制（补充：供求影响价格）

供求机制反映**价格与供求之间**的内在联系。它通过供给与需求之间的不平衡状态形成各种商品的市场价格，并通过价格、市场供给量和需求量等市场信号来调节社会生产和需求，最终实现供求之间的基本平衡。

价格机制和供求机制是同一过程的不同表现形式，二者在功能和作用上是一致的。

（3）竞争机制

竞争机制反映的是竞争同供求关系、价格变动、资金和劳动力流动等市场活动之间的有机联系。引起竞争的直接原因正是不同生产者在交换中所获得的经济利益的差别。

（4）风险机制

风险机制反映的是经营利益与经营风险（亏损、破产）之间的相互联系。

风险机制作用的发挥是通过风险来实现的。实行**企业破产**是风险机制的**最高层次**的作用形式。

3. 市场配置的缺点

第一，**自发性**。在市场经济中，商品生产者和经营者的经济活动都是在价值规律的自发调节下追求自身的利益，实际上就是根据价格的涨落决定自己的生产和经营活动。因此，价值规律的第一个作用，即自发调节生产资料和劳动在各部门的分配、对资源合理配置起积极的促进作用的同时，也使一些个人或企业由于对自身利益的过分追求而**产生不正当的行为**。

补充：为了利益不择手段

第二，**盲目性**。在市场经济条件下，经济活动的参加者都是分散在各自的领域内独自从事经营活动的，因而不可能掌握社会各方面信息的，也无法控制经济变化的趋势，因此，他进行经营决策时，也就是仅仅观察市场上什么价格高、什么有利可图，并据此决定生产、经营什么，这显然有一定的盲目性。（一哄而



上、一哄而下)

第三，**滞后性**。在市场经济中，市场调节是一种**事后调节**，即经济活动参加者是在某种商品供求不平衡导致价格上升或下跌后才作出扩大或减少这种商品供给的决定。

补充：滞后性是盲目性的结果。

二、市场和市场体系

(一) 市场

1. 市场的含义

市场是**交换关系的总和**，它既包括**有固定交换场所**的交易情况也包括**无固定交换场所**只存在交易关系的情况。

2. 市场的构成要素

市场的构成要素包括**市场主体、市场客体、市场行为和市场秩序**。

(1) 市场主体

市场主体指在市场上参与交易活动的**组织和个人**，其最本质最重要的特征是**盈利性**。

市场主体主要包括商品生产者、消费者和为买卖服务的中介人、政府。其中**企业是最重要的市场主体**。

(2) 市场客体

市场客体是指作为交换对象的**各种商品和服务**。

(3) 市场行为

市场行为是商品交换过程中所表现出来的各种行为，主要包括**购买行为、销售行为、竞争行为**。

(4) 市场秩序

市场交易正常进行、市场参与者平等竞争需要有规范化的市场行为，而市场秩序是保证市场行为规范化的条件。维持正常的市场秩序必须要有**市场规则**。

市场规则指参与市场活动的各方必须共同遵守的行为准则，一般由政府或行业协会制定。主要包括**市场准入规则、市场竞争规则和市场交易规则**。

(二) 企业

企业一般是指以**盈利为目的**，运用各种生产要素（土地、劳动力、资本、技术和企业家才能等），向市场提供商品或服务，实行**自主经营、自负盈亏、独立核算**的法人或其他社会经济组织。

1. 企业的组织形式

(1) 个人业主制

个人业主制是由**个人出资经营**的企业，它**不是法人**，全凭企业主的个人资信对外进行业务往来。

出资者就是企业主，掌握企业的全部业务经营权力，独享企业的全部利润和独自承担所有的风险，并

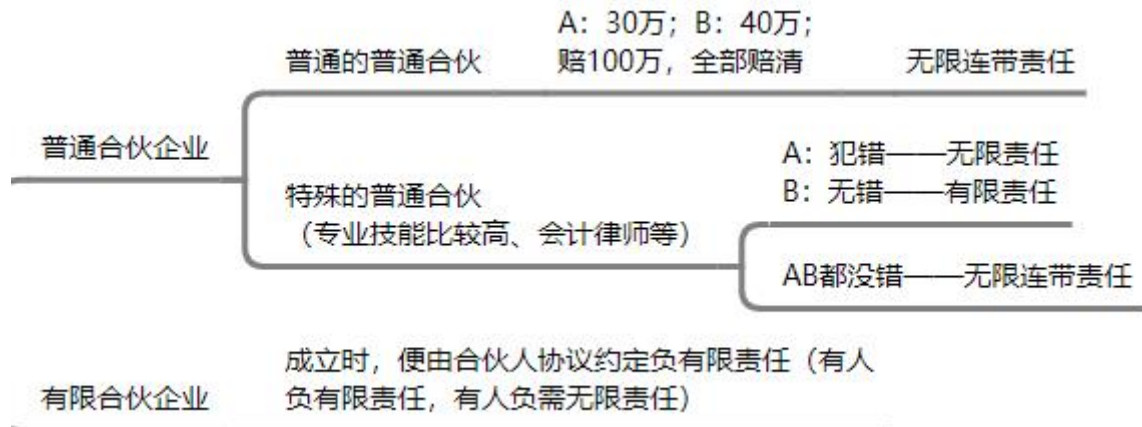


对企业的债务负无限责任。

(2) 合伙制

合伙制企业是指由两人以上按照协议投资，共同经营、共负盈亏的企业。合伙制企业也不是法人。

合伙制企业分为普通合伙制和有限合伙制，普通合伙制合伙人对企业债务负有无限责任，有限合伙制合伙人承担与其出资额相对应的有限责任。



(3) 公司制

公司一般是指依法设立的，全部资本由股东出资，以营利为目的企业法人。

公司以其全部财产对公司的债务承担责任。其两种主要形式为有限责任公司和股份有限公司。

	有限责任公司	股份有限公司
资本划分	不划分为等额股份	划分为若干等额股份
股票发行与转让	不对外发行股票，股东出让股份要取得其他股东同意并优先转让给原股东	股票对外公开发行，股东可自由转让，但不能退股
股东人数	有限责任公司 50 个以下股东共同出资设立	2 人以上，200 人以下的发起人
设立程序	设立和解散程序较简单，公司账目及资产负债情况无需向公众公开	设立和解散程序较复杂，股份有限公司的账目必须公开
承担责任	股东以出资额为限负 有限责任	股东以其认购的股份对公司承担 有限责任

补充：有限责任公司股东转让股份，需要经其他股东同意（50%以上），不同意原股东必须购买，不购买则视为同意。

2. 现代企业制度

(1) 现代企业及现代企业制度的含义



现代企业是拥有产权，能够自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体。

现代企业制度是指以**完善的企业法人制度**为基础，以**有限责任制度**为保证，以**公司制企业**为主要形式，以**产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学**为条件的新型企业制度。

建立现代企业制度，是发展社会化大生产和市场经济的必然要求，是公有制与市场经济相结合的有效途径，是**国有企业的改革方向**。

（2）现代企业制度的基本内容

现代企业制度的**基本内容**是**产权制度、管理制度和组织制度**。其中，**产权制度**是现代企业制度最根本最基础的内容。

（3）现代企业制度的基本特征

产权清晰——**前提和条件**；权责明确——**核心**；政企分开——**关键**；管理科学——**基础**。

（三）市场体系

按照市场客体在社会再生产中的作用不同，市场体系主要包括**商品市场**和**生产要素市场**。

1. 商品市场主要包括**消费品市场**和**生产资料市场**。

2. 生产要素市场主要包括**资本市场、劳动力市场、技术市场、信息市场、房地产市场**。

3. 市场体系三大支柱：**商品市场、资本市场、劳动力市场**。

知识链接

生产资料市场兼有生产要素市场的特征，房地产市场兼有商品市场的特征。

三、市场经济

（一）市场经济的含义

市场经济，或称市场取向的经济，是指由市场进行资源调配的经济运行形式。

（二）市场经济的基本规律

1. 价值规律

价值规律是指商品的价值由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换以价值量为基础进行等价交换。**价值规律是市场经济的基本规律。**

2. 竞争规律

竞争规律，是指在市场经济条件下，市场各主体争夺经济利益的必然性。

3. 供求规律

供求规律是指在价值规律发挥作用的过程中，商品的市场供给同有支付能力的需求之间所具有的内在



联系和趋于平衡的内在必然性。

供求规律通过市场价格的波动调节生产条件，从而调节市场价值。

供求规律并不是孤立地发挥作用，而是与竞争规律、价值规律结合起来共同发挥作用。

（三）市场经济的特征

1. 产权的确定性

在市场经济中，生产资料 and 消费资料及任何资源的所有权不论是公有、私有，还是团体所有，资源的最终所有权和法人财产权的划分都应是确定的、明确的。

2. 市场参与主体的平等性

参与市场经济活动的市场主体的地位是平等的，交易活动是在自愿基础上进行的，交易的条件是交易各方共同议定的。

3. 经济活动的竞争性

在经济活动中，市场主体之间存在自由竞争，在相互竞争中，这些市场主体或生存发展，或破产淘汰。

4. 经济行为的法制性

市场活动中，市场主体都要按市场规则行事，否则就会受到市场经济法规的制裁。

5. 市场体系的开放性

各个行业和地区是开放的，劳动力、资本、技术、信息等要素能自由流动，没有区域封锁，全国是一个统一的大市场，并且同世界市场连为一体，在全球化背景下，企业能平等地参与国际竞争。

6. 政府干预活动的有限性

政府的存在是为了保证市场的有序运行、促进市场竞争、维护市场主体的权利。

（四）社会主义市场经济

1. 社会主义市场经济的含义

社会主义市场经济是在积极有效的**国家宏观调控**下，**市场**对资源配置起**决定性**作用，能够实现效率与公平的经济体制。

2. 社会主义市场经济体制的基本框架

（1）建立市场经济要求的现代企业制度，使**企业**切实成为**市场主体**

（2）建立**统一、开放、竞争、有序**的市场体系

（3）建立以**间接手段**为主的宏观调控体系

（4）实行以**按劳分配**为主体，**多种分配方式并存**的收入分配制度

（5）建立**多层次**的**社会保障**制度



第二章 微观经济学

一、需求和供给理论

（一）需求

1. 需求的含义

需求是指**消费者**在一定的时期内在各种可能的价格水平**愿意**而且**能够**购买的该商品的数量。

2. 影响需求的因素

（1）商品自身的价格（影响需求最主要的因素）

一般情况下，一种商品的价格越高，该商品的需求量就会越小。相反，价格越低，需求量就会越大。

知识链接

吉芬品

以经济学家吉芬的名字命名的一种特殊商品，其需求量与价格表现为正向变化。

英国人吉芬发现，在 1845 年爱尔兰发生灾荒时，土豆价格急剧上涨，但是它的需求反而增加。原来，灾荒造成爱尔兰人们实际收入下降，土豆作为一种生活必需的低档食品，实际收入的下降使得人类不得不增加这类商品的购买。

（2）消费者的收入水平

对于多数商品来说，当消费者的收入水平提高时，就会增加对商品的需求量；相反，当消费者的收入水平下降时，就会减少对商品的需求量。

知识链接

劣等品与轻奢品

劣等品是指需求量随收入变化而发生反方向变化，**收入增加其需求量反而减少**的商品。

轻奢品是指需求量随收入变化而发生反方向变化，**收入减少其需求量反而增加**的商品。

口红效应：每当经济不景气，人们的消费就会转向购买廉价奢侈品，而口红虽非生活必需品，却兼具廉价和粉饰的作用，能给消费者带来心理慰藉。

（3）相关商品的价格

当一种商品本身的价格保持不变，而和它相关的其他商品的价格发生变化时，这种商品本身的需求量也会发生变化。相关商品一般指该商品的**替代品**和**互补品**。

①替代品的价格

替代品是指两种商品之间**能够相互替代**以满足消费者的某一种需要，如洗衣粉和肥皂。**替代品的价格提高，则对该商品的需求增加**，反之亦然。

②互补品的价格



互补品指两种商品**必须互相配合**，才能共同满足消费者的同一种需要，如汽车和汽油。**互补品的价格提高，则对该商品的需求减少**，反之亦然。

（4）消费者的偏好

当消费者对某种商品的偏好程度增强时，该商品的需求量就会增加；相反，偏好程度减弱，需求量就会减少。

（5）消费者对商品的价格预期

当消费者预期某种商品的价格在未来某一时期会上升时，就会增加该商品的现期需求量；当消费者预期某商品的价格在未来某一时期会下降时，就会减少对该商品的现期需求量。

价格因素影响的是需求量，非价格因素影响的是需求。

3. 需求价格弹性

（1）需求价格弹性的含义

需求的价格弹性（价格弹性）衡量的是：一种商品的**需求量变动**对于该商品**价格变动**的反应程度。

富有弹性：需求量对于价格变动的反应比较敏感，即**需求量变动程度 > 价格变动程度**；

缺乏弹性：需求量对于价格变动的反应欠敏感，即**需求量变动程度 < 价格变动程度**。

（2）影响需求的价格弹性的因素

①商品的**可替代性**。一般说来，一种商品的替代品越多，相近程度越高，则该商品的需求的价格弹性往往就越大；相反，该商品的需求的价格弹性往往就越小。

②商品**对消费者生活的重要程度**。一般说来，生活必需品的需求价格弹性较小，非必需品需求的价格弹性较大。

③所考察的消费者**调节需求量的时间**。一般说来，所考察的调节时间越长，则需求的价格弹性就可能越大。简而言之，**奢侈品、具有替代品的物品以及消费者有较长时间调整其行为的物品的弹性会比较大**。相反，**必需品、缺少替代品的物品和在短期行为内的物品的弹性则会比较小**。（大奢长多贷 小需短少贷）

（4）需求价格弹性的应用——丰收悖论（谷贱伤农）

现象：好年景和大丰收反而会降低农民的收入。

原因：小麦、玉米等农作物的丰收提高了农产品的供给，继而会降低农产品的价格，但其**需求价格弹性较小**，价格下跌并不能使需求增加，因此，好收成常常伴随着低收益。

4. 需求收入弹性

（1）需求收入弹性的含义

需求收入弹性表示在一定时期内消费者对某种商品的**需求量的变动**对于**消费者收入量变动**的反应程度。

（2）需求收入弹性的应用——恩格尔定律

具体地研究消费者用于购买食物的支出量对于消费者收入量变动的反映程度，就可以得到食物支出的收入弹性，即**恩格尔定律**。



恩格尔定律指出：在一个家庭或在一个国家中，食物支出在收入（或总支出）中所占的比例随着收入（或总支出）的增加而减少。恩格尔系数根据恩格尔定律得出，表示的是食品支出总额占个人消费支出总额的比重。

联合国根据恩格尔系数的大小，对世界各国的生活水平有一个划分标准，即一个国家平均家庭恩格尔系数大于60%为贫穷；50%—60%为温饱；40%—50%为小康；30%—40%属于相对富裕；20%—30%为富裕；20%以下为极其富裕。

（二）供给

1. 供给的含义

供给是指生产者在一定时期内在各种可能的价格下愿意而且能够提供出售的该商品的数量。

2. 影响供给的因素

（1）该商品的价格

一般来说，一种商品的价格越高，该商品的供给量就越大。相反，商品的价格越低，该商品的供给量就越小。

（2）生产的成本

在商品自身价格不变的情况下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量减少。生产成本主要取决于投入品价格和技术进步。

（3）相关商品的价格

商品自身价格不变，而其他相关商品的价格发生变化，特别是那些在生产过程中能够轻易被进行替代的相关物品的价格。

此外，政府政策、生产者对未来的预期等因素也会对供给产生影响。

（三）供求均衡

1. 供求均衡：供求均衡指供给与需求达到平衡时的状态。

2. 均衡价格和均衡数量

均衡价格是指该种商品的**市场需求量**和**市场供给量**相等时的价格。

均衡数量是指均衡价格水平下的相等的供求数量。

3. 均衡价格的应用

（1）最高限价

最高限价是政府所规定的某种产品的**最高价格**。最高限价一般低于市场的均衡价格。

政府实行最高限价的目的往往是为了抑制某些产品的价格上涨。

（2）最低限价

最低限价是指政府规定的某种产品的**最低价格**。最低限价一般高于市场的均衡价格。

政府实行最低限价的目的通常是为了扶持某些行业的发展。



（四）供求法则

需求、供给、价格三者之间客观存在的关系，称为供求法则。它决定了价格形成和市场运行的机制。其内容是：当需求大于供给时，价格上升；当需求小于供给时，价格下降。

知识链接

买方市场和卖方市场

买方市场是供给大于需求、商品价格有下降趋势，买方在交易上处于有利地位的市场。

卖方市场是供给小于需求、商品价格有上涨趋势，卖方在交易上处于有利地位的市场。

二、市场结构理论

根据不同市场结构的特征，将市场划分为完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场。

（一）完全竞争市场

完全竞争市场的存在条件：

1. 市场上有**无数的买者和卖者**。每一个消费者或每一个厂商对市场价格没有控制力，每一个人都只能被动地接受既定的市场价格，他们被称为**价格接受者**。
 2. 市场上每一个厂商提供的商品都是**同质的**。商品同质指厂商之间提供的商品在各方面都是**完全无差别的**。
 3. 所有资源具有**完全流动性**，即厂商退出一个行业是完全自由。
 4. **信息是完全的**，即市场上的每一个买者和卖者都掌握与自己的经济决策有关的一切信息。
- 通常只是将一些农产品市场看成比较接近完全竞争市场。（现实中不存在完全竞争市场）

（二）垄断竞争市场

1. 垄断竞争市场的存在条件

- （1）生产集团中有**大量的企业**。
- （2）企业生产有**差别的同种产品**，这些产品互为替代品。这种**垄断因素和竞争因素的并存**是垄断竞争市场的基本特征。
- （3）一个生产集团中的**企业数量非常多**，以至于每个厂商都认为自己的行为影响很小，不会引起竞争对手的注意和报复反应。

（4）厂商的**生产规模比较小**，因此，进入和退出一个生产集团比较容易。

在现实生活中，**垄断竞争的市场组织在零售业和服务业中是很普遍的**。

2. 主要竞争手段：**非价格竞争**

在垄断竞争市场上，厂商之间既存在价格竞争，也存在非价格竞争。

价格竞争虽然能使一部分厂商得到好处，但从长期看，价格竞争会导致产品价格持续下降，最终使厂商的利润消失。因此，**非价格竞争**就成为垄断竞争厂商普遍采取的另一种竞争方式。



非价格竞争主要有改进产品品质、设计商标和包装、改善售后服务以及广告宣传等。

（三）寡头垄断市场

寡头垄断市场是指少数几家厂商控制整个市场的产品生产和销售的一种市场组织。

1. 寡头垄断市场的存在条件

- （1）厂商数**极少**，新的厂商加入该行业比较困难。
- （2）产品既可**同质**，也可**存在差别**。
- （3）**厂商之间相互依存**，每个厂商在作出决策时都必须特别注意这一决策对其对手的影响。

在现实生活中，**寡头垄断市场组织**多见于**能源和大型机械制造业**。

2. 寡头垄断厂商的竞争手段

寡头垄断厂商的竞争手段**价格竞争、非价格竞争**。

补充：价格竞争：并非打价格战，是垄断厂商联合起来制定价格与消费者竞争。

（四）垄断市场

垄断市场是指整个行业中只有唯一一个厂商的市场组织。

1. 垄断市场的存在条件

- （1）市场上**只有一个卖者**，它控制着整个行业的全部供给。
- （2）垄断厂商的产品**没有十分近似的替代品**。
- （3）**不许有新厂商进入**，垄断厂商控制着市场周围的种种进入障碍。

垄断市场多见于**公共事业部门**。

2. 垄断厂商的竞争手段：价格歧视

价格歧视是指商品或服务的提供者在向不同的接受者**提供相同等级、相同质量的商品或服务时**，在接受者之间实行不同的销售价格或收费标准。

价格歧视通常分为三级：

一级价格歧视：厂商对每一单位产品都按消费者所愿意支付的最高价格出售。

二级价格歧视：厂商对不同的消费数量段规定不同的价格。

三级价格歧视：厂商对不同的市场或不同的消费群收取不同的价格。

三、市场失灵

（一）市场失灵的含义

通过市场机制资源**不能实现资源的有效配置**，这种情况即为市场失灵。



（二）导致市场失灵的因素

一般认为，导致市场失灵的原因主要包括，**垄断、外部性、公共物品和信息不对称**。

1. 垄断与市场失灵

（1）垄断的含义

垄断指在生产集中和资本集中高度发展的基础上，一个大企业或少数几个大企业对相应部门产品生产和销售**的独占或联合控制**。

（2）垄断导致市场失灵

在垄断市场上，垄断企业控制产品供给，并通过调节产量而在相当大程度上影响价格。因此，市场机制无法正常发生作用，出现市场失灵。

（3）解决方法：政府对垄断进行限制，如限制垄断价格和制定反垄断法。

2. 外部性与市场失灵

（1）外部性的含义

外部影响又称外部性，指某种经济活动给与这项活动无关的第三方带来的影响。

（2）外部性的分类

外部性可以分为正外部性和负外部性。

正外部性指某种经济活动给与这项活动无关的第三方带来的**利益**。

负外部性指某种经济活动给与这项活动无关的第三方带来的**成本**。

（3）外部性导致市场失灵

资源配置的最优应当是单个经济单位从其经济行为中产生的私人成本和私人收益被看成就等于该行为所造成的**社会成本和社会收益**。

①负外部性导致市场失灵

一个生产者或消费者采取的行动使他人付出了代价但却未给他人补偿，在这种情况下，未给他人的补偿将由社会负担，导致社会成本提高，但社会成本的提高未带来社会收益的增加，社会收益依然与私人收益相等，这就造成了**社会成本大于社会收益**，资源未实现最优配置。

解决方案：一般由政府向引起负外部性的生产者**征收税收**，把引起负外部性的外部成本转给引起负外部性的生产者。

②正外部性导致市场失灵

一个生产者或消费者采取的行动对他人产生了有利影响但自己却未获得收益，在这种情况下，该生产者或消费者带来的社会收益大于私人收益，而社会收益增加的成本却依然由私人负担，这就造成了**私人成本大于私人收益**，资源未实现最优配置。

解决方案：一般由政府向引起正外部性的生产者**给予补贴**，即把引起正外部性的外部收益转给引起正外部性的生产者。



3. 公共物品与市场失灵

（1）公共物品的含义

公共物品是指公共使用或消费的物品，严格意义上的公共物品具有**非竞争性和非排他性**。

补充：私人物品具有竞争性和排他性。

公共物品分为纯公共物品和准公共物品。纯公共物品兼具非竞争性和非排他性。准公共物品只具有其中一个特性，另一个特性表现不充分。

（2）公共物品导致市场失灵

公共物品的非排他性和非竞争性决定了**人们不用购买仍可进行消费（搭便车）**，公共物品就不会进入市场交易，从而也没有价格，生产者也不愿意向社会提供。市场调节无法提供充分的公共物品，就出现了无效率的资源配置。

（3）公共物品的解决方案

在市场经济中，主要**由政府来提供公共物品**。

4. 信息不对称与市场失灵

（1）信息不对称的含义

信息不对称，又称信息不完全，是指交易中的个人拥有的信息不同。

（2）信息不对称导致市场失灵

逆向选择是指在买卖双方信息不对称的情况下，**差的商品总是将好的商品驱逐出市场**，即**优汰劣胜**。

逆向选择通常发生在**事前**。（补充：劣币驱逐良币）

道德风险是指在双方信息不对称的情况下，从事经济活动的人在**最大限度地增进自身效用的同时做出不利于他人的行动**。道德风险多发生在**事后**。

3. 信息不对称的解决方案

通过**政府在信息方面进行调控**，以保证消费者和生产者能够得到充分和正确的信息，以便做出正确的选择。

第三章 宏观经济学

一、宏观调控的目标

宏观调控的目标主要有**促进经济增长、增加就业、稳定物价、保持国际收支平衡**，其中，**促进经济增长**是宏观调控**最主要的目标**。（**两增一稳保平衡**）

（一）经济增长

1. 经济增长的含义



一国一定时期内生产的产品和提供的劳务总量的扩大，表现为 GDP 总量或人均量的增加。

2. 拉动“经济增长”的三驾马车

“三驾马车”是指**投资、消费和出口**，它们是拉动经济增长的最主要力量。

投资和消费合称为**内需**，**出口**称为**外需**。

3. 经济增长的核算指标

（1）国内生产总值（GDP）

国内生产总值（GDP），指**经济社会**（即一国或一地区）在**一定时期内**运用**生产要素**所生产的**全部最终产品（物品和劳务）的市场价值**。

GDP 是一个**市场价值的概念**。产品市场价值即用这些最终产品的单位价格乘以产量获得。

GDP 测度的是**最终产品**的价值，中间产品价值不计入 GDP，否则会造成重复计算。

GDP 是一定时期内（往往为一年）所**生产**而不是所**售卖**的最终产品价值。

GDP 是计算期内生产的最终产品价值，因而是**流量**而不是**存量**。流量是一定时期内发生的变量，存量是一定时点上存在的变量。

GDP 一般仅指**市场活动导致**的价值。家务劳动、自给自足生产等非市场活动不计入 GDP。

GDP 是一国范围内生产的最终产品的市场价值，从而是一个**地域概念**。

（2）国民生产总值（GNP）

国民生产总值（GNP）是指一个国家或一个地区的**常住居民**在一定时期所拥有的生产要素所生产的全部最终产品（包括商品和服务）的市场价值。

国内生产总值是一个**地域概念**，而国民生产总值是一个**国民概念**。

（二）充分就业

在实际统计中，一般用失业率来衡量一国的就业状况。

1. 失业的含义

失业即主体达到就业年龄，具备工作能力，谋求工作但仍未得到就业机会的状态。

失业主体必须具备的三个条件：**有劳动能力；愿意就业；没有工作**。

2. 失业的类型

（1）按失业的原因

摩擦性失业是指劳动者在正常流动过程中所产生的失业。

结构性失业是指在经济结构的变化过程中，由于劳动力的供给和对劳动力需求在职业、技能、产业、地区分布等方面的不一致所引起的失业。

季节性失业是指由于季节变化而产生的失业。

周期性失业是指在经济周期中的衰退或萧条阶段因需求下降而造成的失业。



（2）按就业意愿

自愿失业是指工人不愿意接受现行的工作条件和收入水平而未被雇用而造成的失业。

非自愿失业是指有劳动能力、愿意接受现行工资水平但仍然找不到工作的现象。

3. 失业的相关概念

（1）**失业率**：即失业人口与**劳动力人口**（在法定年龄范围内，有劳动能力，并正在积极寻找工作的人）之比，是测度失业最常见的指标。

（2）**自然失业**：指由于经济中某些**难以避免的原因**所引起的失业，这种情况下劳动市场处于供求稳定状态。通常包括**摩擦性失业**和**结构性失业**两种。

（3）**自然失业率**：即自然失业人口与总劳动力人口的比率。

（4）**充分就业**：当实际失业率等于自然失业率时的社会就业状况。在这种状态下，国家处于长期均衡状态，所有经济资源均得到充分利用。经济学家一般认为充分就业是自然失业率维持在**5%左右**。

补充：充分就业不代表失业率为0。

（三）稳定物价

稳定物价即抑制通货膨胀、避免通货紧缩、维持币值的稳定。

1. 通货膨胀的含义

通货膨胀，是指在货币流通条件下，因货币供给大于货币实际需求，也即现实购买力大于产出供给，导致货币贬值，而引起的一段时间内商品和劳务的价格**持续而普遍地**上涨现象。其实质是**社会总需求大于社会总供给**。

补充：引起通货膨胀的直接原因是货币超发（货币供给大于货币实际需求）。

2. 衡量通货膨胀程度的指标

通货膨胀的严重程度是通过通货膨胀率这一指标来衡量的。

（1）消费价格指数（CPI）

消费价格指数（CPI）是用**与居民生活有关的产品及劳务价格**统计出来的物价变动指标，**通常作为观察通货膨胀水平的重要指标**。

补充：CPI 涨幅>3%是通货膨胀，CPI 涨幅>5%是严重通货膨胀，CPI 涨幅<1%是通货紧缩。

（2）生产价格指数（PPI）

生产价格指数（PPI）是衡量**原材料和中间投入品等价格**平均水平的价格指数，是对给定的一组商品的成本的度量。

（3）批发物价指数（WPI）

通货膨胀测定指标的一种，是根据**商品批发价格变动**资料所编制，反映不同时期生产资料和消费品批发价格的变动趋势与幅度的相对数。



3. 通货膨胀的再分配效应

其一，通货膨胀不利于靠固定的货币收入维持生活的人。相反，那些靠变动收入维持生活的人则会从通货膨胀中得益。

其二，通货膨胀不利于债权人，有利于债务人。

4. 通货紧缩

通货紧缩是指一般物价水平持续下降的一种货币现象。其实质是社会总供给大于社会总需求。

（四）国际收支平衡

国际收支平衡，指一国国际收支净额即净出口与净资本流出的差额为零。

净出口=出口—进口

净资本流出=本国居民购买的外国资产—外国人购买的本国资产

二、宏观经济政策

（一）宏观调控的手段

1. 经济手段

财政政策和货币政策是国家在宏观调控中最常用的经济手段。国家还可以通过制定和实施经济发展战略和规划、收入分配政策、产业政策等，对经济活动参与者进行引导，以实现国民经济持续健康发展。

2. 法律手段

国家通过制定和运用经济法规等，影响和调节宏观经济，促进国民经济持续健康发展。

3. 行政手段

国家通过采取具有强制性的行政命令、指示等行政手段，影响和调节宏观经济，促进国民经济持续健康发展。主要包括行政命令、指示、规定、指标、禁止、整顿等。

宏观调控应该以经济手段和法律手段为主，辅之以必要的行政手段，形成科学的调控体系，充分发挥宏观调控手段的总体功能。

（二）财政政策

财政政策是指政府运用国家预算和税收等财政手段，通过对国民收入的分配和再分配，来实现社会总供给和社会总需求平衡的一种经济政策。财政政策被称为“自动稳定器”，亦是“内在稳定器”。

知识链接

财政预算

财政预算包括财政赤字（财政支出>财政收入）和财政盈余（财政收入>财政支出）。

1. 财政收入



财政收入，是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和。主要包括**税、利、债、费**四个部分。

（1）税

指税收，它是国家为了实现其职能，按照法律预先规定的标准，强制地、无偿地取得财政收入的一种手段。

税收具有**强制性、无偿性和固定性**三个特征，因此，税收是政府收入中**最主要的部分**。

（2）利

指利润，是国家凭借国有资产所有权获得的**利润、租金、股息、红利、资金使用费**等收入的总称。

（3）债

指公债，是**政府对公众的债务**，或公众对政府的债权。它是政府财政收入的另一个组成部分，到期必须还本付息。

公债包括中央政府的债务与地方政府的债务。一般把中央政府的债务称为国债。

补充：国家发行国债的目的是为了把社会上的闲散资金收集起来然后去投资搞基础设施建设。

（4）费

指费用，是国家政府机关或事业单位在提供公共服务、实施行政管理或提供特定公共设施的使用时，向受益人收取一定费用的收入形式。

财政政策的实施主要通过调整**税收和国债**来进行。

2. 财政支出

财政支出是指通过国家预算安排用于各方面的支出。

按经济性质划分，财政支出分为**政府购买和政府转移支付**。

（1）政府购买

政府对**商品和劳务的购买**，涉及各种项目，包括购买军需品、警察装备用品、政府机关办公用品、付给政府雇员的薪金、各种公共工程项目的支出等。

这是一种**实质性支出**，有着商品和劳务的实际交易，因而直接形成社会需求和购买力，是国民收入的一个组成部分。

（2）政府转移支付

政府的**社会福利等支出**，如卫生保健支出、收入保障支出、退伍军人福利、失业救济和各种补贴等方面的支出。

这是一种**货币性支出**，政府在付出这些货币时并无相应的商品和劳务的交换，因而是一种不以购买本年的商品和劳务为目的的货币性支付。



3. 财政政策的运用（通紧减税增债增支 通胀增税减债减支）

具体措施		经济形势	
		经济萧条（通货紧缩）	经济过热（通货膨胀）
		扩张性财政政策	紧缩性财政政策
财政收入 (主要考虑税和债)	税	减少税收	增加税收
	债	增发国债	减少国债
财政支出		增加	减少

（三）货币政策

1. 银行制度

（1）中央银行

中央银行是一国**最高金融当局**，它统筹管理全国金融活动，实施货币政策以影响经济。我国的中央银行是**中国人民银行**。

中央银行具有三个职能：作为**发行的银行**。作为**银行的银行**。作为**国家的银行**。

（2）商业银行

商业银行是一个**以营利为目的**，以多种金融负债筹集资金，多种金融资产为经营对象，具有信用创造功能的金融机构。

国有商业银行主要包括：**中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行**。

补充：除了国有商业银行外，还有很多地方性商业银行，比如：锦州银行、沧州银行等。

商业银行的主要业务有三类：

其一，**存款业务**。这项业务是商业银行的**基础业务**。

其二，**贷款业务**。它是商业的**主体业务**，也是商业银行营利的**主要来源**。

其三，**结算业务**。结算业务是商业银行为社会经济活动中发生的货币收支提供手段与工具的服务，银行对此收取一定的服务费用。

（3）投资银行

投资银行主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构，是资本市场上的主要金融中介。

（4）政策性银行

政策性银行是指由政府发起、出资成立，为贯彻和配合政府特定经济政策和意图而进行融资和信用活动的机构。



我国的政策性银行为：**中国进出口银行、中国农业发展银行。**

注：2015 年 3 月，国务院明确国开行定位为开发性金融机构。

2. 货币政策的定义

货币政策是指**中央银行**通过控制和调节**货币供应量**以保持**社会总供给和社会总需求**平衡的一种经济政策。

3. 货币政策工具

法定存款准备金率是指中央银行规定的商业银行对于存款所必须保持的准备金的比例。

再贴现率是商业银行将其贴现的未到期票据向中央银行申请再贴现时的预扣利率。

公开市场业务是指中央银行通过买进或卖出有价证券（主要是政府公债和国库券），吞吐基础货币，调节货币供应量的活动。

基准利率是金融市场上具有普遍参照作用的利率，其他利率水平或金融资产价格均可根据这一基准利率水平来确定。

4. 货币政策的运用（**通紧三降一买 通胀三高一卖**）

政策工具	经济形势	
	经济萧条（通货紧缩）	经济过热（通货膨胀）
	扩张性货币政策	紧缩性货币政策
法定存款准备金率	降低	提高
再贴现率	降低	提高
公开市场业务	买入债券	卖出债券
基准利率	降低	提高

补充：三率统一原则：法定存款准备金率、再贴现率、基准利率三者调节方向一致。

（四）产业政策

产业政策是政府为了实现一定的经济和社会目标而对产业的形成和发展进行干预的各种政策的总和。

我国的产业结构：

1. **第一产业**，又称第一次产业，指以利用自然力为主，生产不必经过深度加工就可消费的产品或工业原料的部门。我国一般包括**农业、林业、渔业、畜牧业**。

2. **第二产业**，指以对第一产业和本产业提供的产品（原料）进行加工的产业部门。我国包括**采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业**。

3. **第三产业**，指不生产物质产品的行业，包括**流通和服务**两大部门。



（五）收入分配政策

收入分配政策是指国家为实现宏观调控总目标和总任务，针对居民收入水平高低、收入差距大小在收入分配方面制定的原则和方针。

常用的手段有**最低工资、社会保障体系建设、税收和公共财政支出**等。

1. 国民收入分配

（1）国民收入的初次分配

初次分配属于**微观分配行为**，主要应由**生产部门**自主进行，使市场机制对要素价格的形成起到基础性作用，政府通过**生产税**引导和调节资源的合理配置，以提高经济增长的效率。

补充：初次分配由企业进行，分为三个方面：第一，政府收入（生产税）；第二，企业收入（用于企业再生产）；第三，个人收入（员工工资）。

增值税因为是对生产环节的增值部分征收税收所以属于初次分配。

（2）国民收入的再分配

再分配属于**宏观分配行为**，主要由**政府**以**收入税**等形式对各个经济主体的初次分配所得进行调节，着重解决社会发展和社会公平问题。

补充：收入税比如个人所得税，以前的营业税等。

（3）国民收入的第三次分配

第三次分配是建立在志愿性基础上，以**募集、自愿捐赠**等慈善公益方式对社会资源和社会财富进行的分派。它依靠“精神力量”，奉行“道德原则”。

2. 基尼系数

基尼系数是1943年美国经济学家阿尔伯特·赫希曼根据洛伦兹曲线所定义的判断收入分配公平程度的指标。基尼系数介于0-1之间，**基尼系数越大，表示不平等程度越高**。

补充：0.4是一个比较公平的数值，基尼系数接近0.4，一般认为收入分配比较公平。

3. 三种社会结构

（1）**“金字塔型”结构**：是绝大多数社会成员处于塔的底部，属于贫困阶层。

（2）**“哑铃型”结构**：是两头大中间小，在社会总人口中贫困者和富裕者占多数，但中间阶层则比较弱小。“金字塔型”和“哑铃型”社会结构都呈现明显的阶级或阶层的对抗，因此，属于非稳定型的社会结构。

（3）**“橄榄型”结构**：就是两头小中间大，即贫困者和极端富裕者只占社会人口的少数，而绝大多数是处在中间的比较富裕的阶层。

社会结构分层理论认为，“**橄榄型**”属于**稳定型的社会结构**。



第四章 国际经济

一、国际贸易

国际贸易一般由进口贸易和出口贸易所组成，因此也可称之为进出口贸易。

贸易顺差（出超）=出口额>进口额

贸易逆差（入超）=出口额<进口额

二、对外贸易中的汇率问题

（一）汇率与汇率制度

汇率，是用一种货币表示另一种货币的价格，即一国货币兑换另一国货币的比率。

按国际货币制度的演变划分，汇率制度主要有固定汇率制和浮动汇率制。

1. **固定汇率制**。指由政府制定和公布，并只能在一定幅度内波动的汇率。

2. **浮动汇率制**。指由市场供求关系决定的汇率。其涨落基本自由，一国货币市场原则上没有维持汇率水平的义务，但必要时可进行干预。

实行有管理的浮动汇率制度是我国的既定政策。

（二）汇率标价方法

1. 直接标价法

直接标价法是指以一定单位的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币，也称为“**外币汇率**”。

2. 间接标价法

间接标价法是指以一定单位的本国货币为标准来计算应收多少单位的外国货币，也称为“**本币汇率**”。

（三）汇率变动影响（汇率升值 汇率贬值）

	进口商品物价	进口	出口商品物价	出口	资本流动
本币汇率下降 (外币汇率上升)	上涨	抑制	下降	促进	外流
本币汇率上升 (外币汇率下降)	下降	促进	上涨	抑制	内流



三、重要经济组织

（一）国际货币基金组织（IMF）

国际货币基金组织是布雷顿森林体系的一个组成部分，成立于1945年12月，总部设在美国华盛顿，是联合国的独立机构，在经营上具有独立性。其职责是监察货币汇率和各国贸易情况，提供技术和资金协助，确保全球金融制度运作正常。

（二）世界银行（WB）

世界银行是国际复兴开发银行（IBRD）的通称，是1944年7月布雷顿森林会议后，与国际货币基金组织同时产生的两个国际性金融机构之一，也是联合国下属的一个专门机构。

世界银行于1945年12月正式宣告成立，1946年6月开始办理业务，1947年11月成为联合国的专门机构，总部设在美国首都华盛顿。

世界银行依靠高收入国家提供资金支持，基于这笔基金，向发展中国家提供低息贷款、无息信贷和赠款。它的任务是资助国家克服穷困，各机构在减轻贫困和提高生活水平的使命中发挥独特的作用。

（三）世界贸易组织（WTO）

世界贸易组织1995年1月1日正式开始运作，负责管理世界经济和贸易秩序，总部设在瑞士日内瓦，它的前身是1947年订立的关税及贸易总协定，是一个独立于联合国的永久性国际组织，在经营上有其独立性。世贸组织的首要目标是帮助开展平稳、自由、公平的贸易。

附录 经济效应与名词

经济效应

棘轮效应：人的消费习惯形成之后有不可逆性，即易于向上调整，而难于向下调整

马太效应：强者愈强、弱者愈弱的现象，即两极分化现象。

边际效应：当增加的投入超过某一水平之后，新增的每一个单位投入换来的产出量会下降

规模效应：在一定的产量范围内，随着产量的增加，平均成本不断降低。

替代效应：由商品的价格变动所引起的商品的相对价格的变动，进而由商品的相对价格变动所引起的商品需求量的变动。即当某一物品价格上升时，消费者倾向于用其他物品来替代变得较为昂贵的该种物品，从而便宜地获得满足。

收入效应：由商品的价格变动所引起的实际收入水平变动，进而由实际收入水平变动所引起的商品需求量的变动。即当价格上升而实际货币收入固定不变时，消费者的实际收入便会下降，就会减少自己的消费行为，因为收入不足以购买以前的数量。

挤出效应：政府为了平衡财政预算赤字，采取发行政府债券的方式，向私人借贷资金市场筹措资金，



从而导致市场利率上升，私人投资和支出因而相应地下降。这就是公共支出造成的财政赤字对私人投资和支出的挤出效应。

经济名词

纳什均衡：指博弈中的一种局面，即参与人的这样一种策略组合，在该策略组合上，任何参与人单独改变策略都不会得到好处。

边际效用递减规律：在一定时间内，随着消费者对某种商品消费量的增加，消费者从该商品连续增加的每一消费单位中所得到的效用增量（即边际效用）是递减的。**机会成本：**个人或企业为从事某项经营活动而放弃其他经营活动中获得的最大收益。即为了得到某种东西而所要放弃的另一些东西的最大价值。

机会成本：是指企业为从事某项经营活动而放弃另一项经营活动的机会，或利用一定资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。

沉没成本：已经付出且不可收回的成本。

“黑天鹅”事件：非常难以预测且不寻常的事件，常会引起市场连锁负面反应甚至颠覆

“灰犀牛”事件：是一种大概率危机，其在爆发前已有迹象显现，但却被忽视。

拉弗曲线：描绘了政府的**税收收入与税率**之间的关系，当税率在一定的限度以下时，提高税率能增加政府税收收入，但超过这一限度时，再提高税率反而导致政府税收收入减少。

流动偏好：指由于货币具有使用上的灵活性，人们宁肯以牺牲利息收入而储存不生息的货币来保持财富的心理倾向。

菲利普斯曲线：反映了失业率和通货膨胀率之间**反向变动**的关系。即通货膨胀率越高，失业率越低。菲利普斯曲线只在**短期有效**，长期无效。

第四篇 法律常识

第一章 宪法

第一节 概述

一、概念和特征

1. 概念：宪法是具有**最高法律效力**的国家**根本法**，它规定国家的**根本制度和根本任务**，保障公民的**基本权利**，集中体现**各种政治力量**的对比关系的法律。

补充：国家根本制度——社会主义制度（区分国家根本政治制度——人民代表大会制度）

根本任务：实现现代化



2. 特征

- (1) 宪法是国家根本法。
- (2) 宪法是公民权利保障书。（核心）
- (3) 宪法是民主事实法律化的基本形式。

补充：宪法是国家根本法表现在三个方面：一是内容上的根本性；二是效力上最高性；三是制定和修改程序上更加严格。（提出：全人常或 1/5 以上全体全人大代表；通过：2/3 以上全体人大代表同意。）

二、基本原则

1. **人民主权原则**：（一切权力属于人民）
2. **基本人权原则**：（生存权和发展权，2004 年写进宪法）
3. **法治原则**：（依法治国，1999 年写入宪法）
4. **权力监督和制约原则**：（权力机关人民代表大会产生一府一委两院，一府一委两院受人大监督，同时各机关之间相互监督）
5. **党的领导**：（18 年写入宪法）
6. **民主集中制**。（党和国家机构的根本组织原则）

三、结构

一般来讲宪法包括三个部分：**序言、正文、附则**。中国宪法包括序言和正文两部分，**无附则**。正文部分包括四个章节：

- (1) 总纲；(2) 公民的基本权利和义务；(3) 国家机构；(4) 国旗、国歌、国徽和首都。

【知识延伸】

国旗：五星红旗（设计者：曾联松）

国歌：《义勇军进行曲》（田汉作词、聂耳作曲，04 年写入宪法，之前都是代国歌）

国徽：中间是五星红旗照耀下的**天安门**，周围是谷穗和齿轮。（设计者是清华大学建筑系小组：梁思成、林徽因等）

首都：北京

四、新中国宪法的历史

新中国先后颁布了一个宪法性文件和四部宪法，即《中国人民政治协商会议共同纲领》、1954 年宪法、1975 年宪法、1978 年宪法、**1982 年宪法**。



我国现行宪法是 1982 年 12 月 4 日颁布的《中华人民共和国宪法》，并历经 1988 年、1993 年、1999 年、2004 年、**2018 年五次修订**。

补充：国家宪法日：12 月 4 日

1988 年	1. 增加规定“ 土地的使用权 可以依照法律规定 转让 。” 2. 增加规定“私营经济是补充，对私营经济实行引导、监督、管理。”
1993 年	1. 增加规定“ 社会主义初级阶段 。” 2. 增加规定“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。” 3. 增加规定把家庭联产承包责任制作为农村集体经济组织的基本形式确定下来。 4. “国营经济”改为“国有经济”；“计划经济”改为“市场经济”。 5. 县级人大任期从 三年改为五年 。
1999 年	1. 规定“我国将长期处于社会主义初级阶段”、 确立了“邓小平理论”的指导思想地位 。 2. 增加规定“中华人民共和国实行 依法治国 ，建设社会主义法治国家。” 3. 规定“国家在社会主义初级阶段，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。”
2004 年	1. 确立“ 三个代表 ” 重要思想 在国家政治和社会生活中的指导地位。 2. 在统一战线表述中增加“社会主义事业的 建设者 ”。 3. 完善土地征用制度，即“国家为了公共利益的需要， 可以依照法律规定对土地实行征收或者征用，并给予补偿 。” 4. 进一步明确对发展非公经济的方针，即“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。 国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理 。” 5. 完善对私有财产保护的规定，即“公民的 合法的私有财产 不受侵犯。” 6. 增加尊重和保障人权的規定：“国家尊重和保障人权。” 7. 完善全国人民代表大会组成的规定，即“全国人民代表大会由省、自治区、直辖市、特别行政区和军队选出的代表组成。各少数民族都应当有适当名额的代表。”
2018 年	1. 写入 科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 2. 贯彻 新发展理念 写入宪法、倡导社会主义核心价值观 3. 社会文明、生态文明 写入宪法 4. 中国革命、建设、改革的成就是同世界人民的支持分不开的



5. 加入**和谐美丽**、国家变为**现代化强国**、实现中华民族伟大复兴
6. 民族关系：平等团结互助**增加和谐**
7. 和平发展道路，互利共赢开放战略和**构建人类命运共同体**写入宪法
8. 增加**中国共产党领导是中国特色社会主义最本质特征**
9. 设区的市人大和常委会可立地方性法规，报省级人大常委会批准。
10. 增加国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。
11. 中华人民共和国主席、副主席每届任期 5 年。**取消连续任职不得超过两届。**
12. 增加第三章第七节**设立国家监察委员会。**

第二节 国家基本制度

一、政治制度

（一）国体政体

国体：中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的**人民民主专政**的社会主义国家。

政体：**人民代表大会制度**

补充：国体决定政体，政体体现国体

（二）选举制度

1. 普遍性原则

享有选举权的条件：（1）中国公民；（2）年满十八周岁；（3）未被剥夺政治权利。

2. 平等原则

一般规定：①每个选民只能在一个地方有一个投票权；②不承认也不允许任何选民在选举中享有特权。

实质平等：①同票同权：每一代表所代表的城乡人口数相同；②保证各地、各民族、各方面都有适当数量代表。

3. 直接和间接选举并用原则

直接选举：不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表，由选民直接选出，选出的代表受选民监督，对选民负责。（县乡）

间接选举：全国人民代表大会代表，省级、设区的市、自治州的人民代表大会代表，由下一级人民代表大会选出，选出的代表受原选举单位监督、对原选举单位负责。（市级以上）

4. 秘密投票原则

（1）无记名投票；



- (2) 同意、不同意、弃权、另选他人；
- (3) 不能亲自书写的可以委托他人代写。

(三) 基层群众自治制度

1. 自治组织：城市居民委员会、农村村民委员会
2. 内容：民主选举、民主决策、民主管理、民主监督
3. 地位：自我教育、自我管理、自我服务的群众性自治组织；不是政权组织，在基层政府的指导下进行工作。

补充：村委会与居委会是自治组织，非国家机关，基层政府与村委会居委会是指导与被指导关系，非领导与被领导关系。

(四) 政党制度

政党制度	中国共产党领导的多党合作和政治协商制度
基本方针	长期共存、互相监督，肝胆相照，荣辱与共
参政职能	政治协商、民主监督、参政议政

(五) 民族区域自治制度

民族自治地方	自治区、自治州、自治县（自治旗）（不包括民族乡）。
民族自治机关	自治区、自治州、自治县的人大和政府（不包括常委会、法院和检察院）。
民族自治权	(1) 立法权。制定自治条例和单行条例（仅指自治地方的人大）。
	(2) 行政管理权。根据当地民族的实际，贯彻执行国家的法律和政策、自主地管理地方财政、地方性经济建设、教育、科学、文化、卫生、体育事业等。
	(3) 没有司法自治权。（特别行政区享有独立的司法权和终审权）
社会主义民族关系 本质特征	(1) 平等、团结、互助、和谐； (2) 平等是基石，团结是主线，互助是保障，和谐是本质。

补充：五个自治区：1947 年，内蒙古；1955 年，新疆；1958 年 3 月，广西；1958 年 10 月，宁夏；1965 年，西藏。



（六）特别行政区制度

中央与特别行政区的关系	全国人民代表大会	决定特别行政区的设立及其制度	
		制定并修改特别行政区基本法的专属权	
		基本法的修改提案权属于全国人大常委会、国务院和特别行政区	
	全国人大常委会	对基本法的解释权	
		特区立法的备案审查权	特区立法会制定的法律只须报全国人大常委会备案
			全国人大常委会认为特区立法会制定的法律有问题，可以发回，但不能撤销。
			被全国人大常委会发回的法律自发回之日起立即失效，一般不具有溯及力。
		特区进入紧急状态的决定权	
	国务院	负责管理与特区有关的外交事务	
		负责管理特区的防务	
		任命特区行政长官及其他主要行政官员	

补充：自治区主席、自治州州长、自治县县长，人大常委会主任或副主任，由少数民族担任

（七）宪法宣誓制度

2018 年宪法修正案：国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。

2018 年 2 月 24 日，全国人大常委会对宪法宣誓制度作出修订，新的誓词为：“我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国、忠于人民，恪尽职守、廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国努力奋斗！”

二、经济制度

经济制度	公有制经济	全民所有制、集体所有制和混合所有制中的国有和集体成分	
		国家政策：公有制经济是我国社会主义市场经济的主体。	
		国有经济是国民经济的主导力量。	
		国家保障国有经济的巩固和发展，对集体经济实行鼓励、指导和监督。	



	公有制主体地位还表现在自然资源归国家和集体所有	矿藏、水域、城市的土地属国家所有
		宅基地和自留地、自留山，属于集体所有
		森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，既可以属于国家所有，也可以由法律规定属集体所有。
	农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有。	
非公有制经济	包括个体经济、私营经济和三资企业等形式	
	是社会主义市场经济的重要组成部分	
	国家鼓励、支持、引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理。	

补充：全民所有制指国有经济；

三资企业（外资经济）是指在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资经营企业三类外商投资企业的合称。

第三节 公民的基本权利

平等权	我国公民在法律面前一律平等 1. 司法平等和守法平等，不包括立法上的平等。 2. 不受任何不合理的差别对待。
政治权利和自由	1. 中华人民共和国年满十八周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。 2. 中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。
监督权和获得赔偿权	1. 监督权：对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。 2. 获得赔偿权：由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。



宗教信仰自由	任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。 国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。 宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。
人身自由	人身自由，即公民的身体不受非法侵犯，即不受非法限制、搜查、拘留和逮捕（任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。） 人格尊严不受侵犯，具体包括：姓名权、肖像权、名誉权和隐私权 公民的住宅权不受侵犯，禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅 通信自由和通信秘密 第四十条：除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。
社会经济、文化教育方面的权利	财产权。公民的合法的私有财产不受侵犯；国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权；国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。 劳动权。有劳动能力的公民有从事劳动并取得相应报酬的权利。（补充：无年龄限制）劳动既是公民的权利，也是公民的义务。 休息权。劳动者有休息的权利。 受教育权。受教育既是公民的权利，也是公民的义务。 获得物质帮助权。公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。 文化权利和自由。公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。

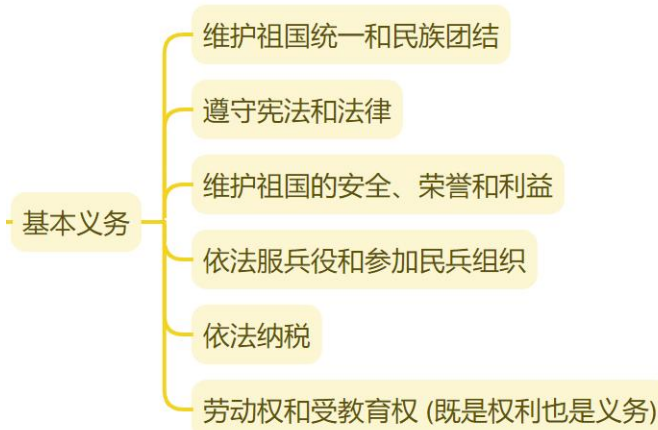


特定人的权利	特定人的权利也可称特定主体的权利。宪法除对所有公民都普遍享有的权利和自由作出具体规定外，还对具有特定情况的公民设置专门的规定，给予特别的保护。 主要内容有： 1. 妇女的权利 2. 保护婚姻、家庭、母亲、儿童和老人、残疾、退休 3. 华侨、归侨和侨眷的权益 4. 烈军属的权利
--------	---

补充：拘留包括行政拘留、刑事拘留、司法拘留。

补偿：合法程序 VS 赔偿：违法侵权

征收：所有权转移 VS 征用：所有权不变



第四节 国家机构

一、国家机构概述

中华人民共和国的国家机构包括：全国人民代表大会；中华人民共和国主席；中华人民共和国国务院；中华人民共和国中央军事委员会；地方各级人民代表大会和地方各级人民政府；民族自治地方的自治机关；人民法院、人民检察院和监察委员会。

二、全国人民代表大会及其常务委员会

（一）全国人民代表大会

1. 性质：全国最高的权力机关、立法机关、监督机关。



2. 组成

(1) 全国人大由省、自治区、直辖市、特别行政区和军队代表组成。

我国目前采取的是地域代表制与职业代表制（军队）相结合，而以地域代表制为主的代表制。

(2) 全国人大代表的名额总数不超过 3000 名，每一少数民族都应有自己的代表，人口特别少的少数民族至少应有一名代表。

3. 任期

(1) 全国人大每届任期为 5 年。

(2) 全国人民代表大会任期届满的两个月以前，全国人民代表大会常务委员会必须完成下届全国人民代表大会代表的选举。

4. 职权

立法权	1. 修改宪法。 由全国人民代表大会 常务委员会 或者 五分之一以上 的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以 全体代表的三分之二以上 的多数通过，
	2. 监督宪法的实施。
	3. 制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律。 法律和其他议案由全国人民代表大会以 全体代表的过半数 通过。
选举任免权	4. 选举 中华人民共和国主席、副主席。
	5. 根据中华人民共和国主席的提名， 决定 国务院总理的人选； 根据国务院总理的提名， 决定 国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选。
	6. 选举 中央军事委员会主席；根据中央军事委员会主席的提名， 决定 中央军事委员会其他组成人员的人选。
	7. 选举 最高人民法院院长。
	8. 选举 最高人民检察院检察长。
重大决定权和审批权	9. 选举 国家监察委员会主任（新增）
	10. 审查和批准 国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告。
	11. 审查和批准 国家的预算和预算执行情况的报告。
	12. 改变或者撤销 全国人民代表大会常务委员会不适当的决定。



13. 批准 省、自治区和直辖市的建置。
14. 决定 特别行政区的设立及其制度。
15. 决定 战争和和平的问题。
16. 应当由最高国家权力机关行使的其他职权。

补充：

立法权：修宪制法监实施。（修改宪法：人常五一提修宪，人大全体二三过）

选举任免权：一会两院三主席

重大决定权和审批权：审批计划和预算，改撤常委的决定，批省建置定特区，决定战和与其他。

5. 会议制度

全国人民代表大会会议**每年举行一次**，由全国人民代表大会**常务委员会**召集。

6. 工作程序

全国人大通过法律案以及其他议案，选举和罢免国家领导人都要经过以下四个阶段：（1）**提出议案**；（2）**审议议案**；（3）**表决议案**；（4）**公布法律、决议**。法律议案通过后即成为法律，由国家主席以**主席令**的形式加以公布；选举结果及重要议案由全国人民代表大会主席团以**公告公布**或由国家主席以**主席令**形式公布。

（二）全国人大常委会

1. 性质和地位

全国人大常委会是全国人民代表大会的**常设机关**，在全国人民代表大会**闭会期间**行使最高国家权力的机关。

全国人大常委会与全国人大是**隶属关系**。

2. 组成

全国人大常委会由委员长、副委员长若干人、秘书长、委员若干人组成。**常委会的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关和监察机关的职务**。（补充：专职制 VS 兼职制）

3. 任期

全国人大常委会的任期与全国人大相同，即**5年**。委员长、副委员长**连续任职不得超过两届**。



4. 职权

立法权	1. 解释 宪法， 监督 宪法的实施。
	2. 制定和修改 除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律。 在全国人民代表大会闭会期间，对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改，但是不得同该法律的基本原则相抵触。
	3. 解释 法律。（补充：解释宪律，修制其他）
经济监督权	4. 在全国人民代表大会闭会期间， 审查和批准 国民经济和社会发展规划、国家预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。
	5. 监督 国务院、中央军事委员会、国家监察委员会、最高人民法院和最高人民检察院的工作。
立法权	6. 撤销 国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令。
	7. 撤销 省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。（补充：有隶属关系可撤可改，无隶属关系只撤不改）
选举任免权	8. 在全国人民代表大会闭会期间，根据国务院总理的提名， 决定 部长、委员会主任、审计长、秘书长的人选。
	9. 在全国人民代表大会闭会期间，根据中央军事委员会主席的提名， 决定 中央军事委员会其他组成人员的人选。
	10. 根据国家监察委员会主任的提请， 任免 国家监察委员会副主任（二把手）、委员
	11. 根据最高人民法院院长的提请， 任免 最高人民法院副院长（二把手）、审判员、审判委员会委员和军事法院院长。
	12. 根据最高人民检察院检察长的提请， 任免 最高人民检察院副检察长（二把手）、检察员、检察委员会委员和军事检察院检察长，并且 批准 省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的任免。
决定权	13. 决定 驻外全权代表的 任免 。
	14. 决定 同外国缔结的条约和重要协定的批准和废除。
	15. 规定 军人和外交人员的衔级制度和其他专门衔级制度。



	16. 规定和决定 授予国家的勋章和荣誉称号。
	17. 决定 特赦。
	18. 在全国人民代表大会闭会期间，如果遇到国家遭受武装侵犯或者必须履行国际间共同防止侵略的条约的情况， 决定 战争状态的宣布。
	19. 决定 全国总动员或者局部动员。
	20. 决定 全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态。
其他	21. 全国人民代表大会授予的其他职权。

三、国务院

1. 性质和地位

即中央人民政府，是最高国家权力机关的**执行机关**，是**最高国家行政机关**。

国务院对全国人民代表大会负责并报告工作；

在全国人民代表大会闭会期间，对全国人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

2. 组成和任期

(1) 国务院由总理、副总理若干人、国务委员若干人、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长组成。（补充：无副部长）

(2) 它的每届任期同全国人大每届任期相同。总理、副总理、国务委员**连续任职不得超过两届**。

3. 会议制度

(1) 全体会议

①国务院全体会议由国务院**全体成员**组成。

②**每半年**召开一次。

(2) 常务会议

①总理、副总理、国务委员、秘书长组成国务院常务会议。

②**每周**召开一次。

4. 领导制度（补充：行政首长负责制）

国务院实行**总理负责制**。

各部、各委员会实行**部长、主任负责制**。



5. 职权

立法权	根据宪法和法律， 规定 行政措施， 制定 行政法规， 发布 决定和命令；
提议权	向全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会 提出议案 ；
领导权	规定 各部和各委员会的任务和职责， 统一领导 各部和各委员会的工作，并且领导不属于各部和各委员会的全国性的行政工作；
	统一领导 全国地方各级国家行政机关的工作， 规定 中央和省、自治区、直辖市的国家行政机关的职权的具体划分；
重大事 项决定 权	编制和执行 国民经济和社会发展规划和国家预算；
	批准 省、自治区、直辖市的 区域划分 ， 批准 自治州、县、自治县、市的 建置和区域划分 ；
	决定 省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态；

